ANLAGE 1 · 1. SZ. MELLÉKLET

Allgemeine Mietbedingungen / Általános bérleti feltételek
Vertragsnummer / Szerződésszám _____ · _____
Vermieter / Bérbeadó: **Caradvance GmbH** · Mieter / Bérlő: _____

Diese Allgemeinen Mietbedingungen sind **Anlage 1 zum Mietvertrag Nr. _____ vom _____**. „Dieser Vertrag" bezeichnet darin den Mietvertrag einschließlich aller Anlagen; Verweise auf Ziffern beziehen sich auf diese Mietbedingungen, Verweise auf § auf den Mietvertrag.

Jelen Általános bérleti feltételek a **_____ napján kelt, _____ számú bérleti szerződés 1. sz. melléklete**. Ezekben „a szerződés" a bérleti szerződést és annak valamennyi mellékletét jelenti; a pontokra történő hivatkozások e feltételekre, a §-ra történő hivatkozások a bérleti szerződésre vonatkoznak.

1 · MIETDAUER, BEGINN UND BEENDIGUNG / A BÉRLET IDŐTARTAMA, KEZDETE ÉS MEGSZŰNÉSE

DEUTSCH

1.1 Die Unterzeichnung dieses Vertrags ist zugleich die **Bestellung** des Fahrzeugs. Der Vertrag kommt mit der Unterzeichnung zustande und bindet beide Parteien; die Miete beginnt jedoch erst mit der Übergabe (Ziffer 1.2). Die Parteien vereinbaren einen **verbindlichen Liefertermin** und den Übergabeort in Textform (z. B. per E-Mail). Wird der Liefertermin um mehr als zwei (2) Wochen überschritten, kann der Mieter den Vermieter auffordern, das Fahrzeug innerhalb einer angemessenen Frist zu liefern; mit dieser Aufforderung gerät der Vermieter in Verzug. Die Rechte des Mieters richten sich nach den gesetzlichen Verzugsregelungen.

1.2 Die Mietzeit beginnt an dem Tag, an dem der Mieter das Fahrzeug tatsächlich übernimmt (in Anlage 2 festgehaltener Übergabetag), nicht am Tag der Unterzeichnung. Befindet sich das Fahrzeug noch in der Überführung, beginnt die Miete am Tag seiner Ankunft und Übergabe; die Parteien halten diesen Tag in Anlage 2 fest.

1.3 Der Vertrag wird für die in **§ 3 des Mietvertrags vereinbarte feste Laufzeit ab Übergabe** geschlossen; eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Gibt der Mieter das Fahrzeug früher zurück, schuldet er die Miete für die gesamte feste Laufzeit. Dies gilt nur dann nicht, wenn die vorzeitige Rückgabe auf einer Pflichtverletzung des Vermieters beruht oder das Fahrzeug ohne Verschulden des Mieters und der ihm zuzurechnenden Fahrer zerstört wird oder abhandenkommt. **Verursacht der Mieter oder ein ihm zuzurechnender Fahrer einen Schaden am Fahrzeug oder verletzt der Mieter seine Pflichten aus diesem Vertrag, bleibt er zur Zahlung der vollen Monatsmiete verpflichtet**, auch solange das Fahrzeug repariert wird oder nicht genutzt werden kann, und, wenn der Vertrag deshalb vorzeitig endet, bis zum Ablauf der festen Laufzeit (Ziffern 1.5 und 6.5).

1.4 Mit Ablauf der festen Laufzeit endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, und das Fahrzeug ist nach Ziffer 12 zurückzugeben. Die Parteien können die Miete **schriftlich und einvernehmlich** um volle Monate **verlängern**; eine Verlängerung ist spätestens fünf (5) Tage vor Ablauf anzuzeigen. Die Weiternutzung nach Ablauf führt nicht zu einer stillschweigenden Verlängerung (Ziffer 12.4 bleibt unberührt). Der Mieter kann am Ende der Miete in ein anderes Fahrzeug der Flotte des Vermieters wechseln; dafür wird ein neuer Vertrag geschlossen.

MAGYAR

1.1 A jelen szerződés aláírása egyben a gépjármű **megrendelése**. A szerződés az aláírással létrejön és mindkét felet köti, a bérlet azonban csak az átadással indul (1.2 pont). A felek **kötelező szállítási határidőt** és átadási helyet szövegformában (pl. e-mailben) rögzítenek. Ha a szállítási határidő két (2) hetet meghaladóan túllépésre kerül, a Bérlő felszólíthatja a Bérbeadót, hogy a gépjárművet megfelelő határidőn belül szállítsa le; a felszólítással a Bérbeadó késedelembe esik. A Bérlő jogaira a késedelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

1.2 A bérleti időtartam azon a napon kezdődik, amikor a gépjárművet a Bérlő ténylegesen átveszi (a 2. sz. mellékletben rögzített átadási nap), nem a szerződés aláírásának napján. Ha a gépjármű szállítása még folyamatban van, a bérlet a megérkezés és az átadás napján indul, amelyet a felek a 2. sz. mellékletben rögzítenek.

1.3 A szerződés **a bérleti szerződés 3. §-ában meghatározott határozott időre, az átadástól számítva** jön létre; rendes felmondásnak nincs helye. Ha a Bérlő a gépjárművet korábban visszaadja, a teljes határozott időre járó bérleti díjat köteles megfizetni. Ez csak akkor nem alkalmazandó, ha a korábbi visszaadás a Bérbeadó szerződésszegésére vezethető vissza, vagy a gépjármű a Bérlő és a neki betudható vezetők hibáján kívül megsemmisül vagy elvész. **Ha a Bérlő vagy a neki betudható vezető a gépjárműben kárt okoz, vagy a Bérlő a szerződésből eredő kötelezettségét megszegi, a Bérlő a teljes havi bérleti díj megfizetésére továbbra is köteles**, akkor is, ha a gépjárművet javítják vagy az nem használható, és ha a szerződés emiatt idő előtt megszűnik, a határozott idő lejártáig (1.5 és 6.5 pont).

1.4 A határozott idő lejártával a szerződés külön felmondás nélkül megszűnik, és a gépjárművet a 12. pont szerint vissza kell adni. A felek a bérletet **írásban, közös megegyezéssel**, teljes hónapokkal **meghosszabbíthatják**; a hosszabbítást legkésőbb a lejárat előtt öt (5) nappal jelezni kell. A lejárat utáni további használat nem eredményezi a szerződés hallgatólagos meghosszabbodását (a 12.4 pont változatlanul irányadó). A Bérlő a bérlet végén a Bérbeadó flottájának másik gépjárművébe is átülhet; ilyenkor új szerződés készül.

1.5 Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos in Textform kündigen. Ein wichtiger Grund für den Vermieter liegt insbesondere vor, wenn (1) der Mieter bei Vertragsschluss in einem wesentlichen Punkt unrichtige Angaben gemacht oder Tatsachen verschwiegen hat; (2) der Vermieter vom Lieferanten des Fahrzeugs nicht oder nicht rechtzeitig beliefert wird und dies nicht zu vertreten hat; (3) sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Mieters derart verschlechtern, dass die Erfüllung seiner Pflichten gefährdet ist; (4) der Mieter für zwei aufeinander folgende Termine mit der Miete oder einem nicht unerheblichen Teil davon in Verzug ist oder in einem Zeitraum von mehr als einem Monat mit einem Betrag in Höhe einer Monatsmiete; (5) der Mieter oder ein Fahrer das Fahrzeug entgegen Ziffer 9 nutzt, es durch Vernachlässigung der Sorgfalt erheblich gefährdet oder einem unbefugten Dritten überlässt; (6) der Mieter eine fällige Selbstbeteiligung auch nach zweimaliger schriftlicher Mahnung nicht innerhalb einer angemessenen Frist zahlt oder die Kaution nach Ziffer 2.5.2 nicht auffüllt; (7) der Mieter die Vorführung zum Service verweigert; oder (8) dem Vermieter die Fortsetzung wegen vom Mieter zu vertretender Schäden unzumutbar ist, insbesondere bei kumulierten Schäden von mehr als 5 000 €. Mit Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Besitzrecht des Mieters und aller Fahrer; das Fahrzeug ist mit allen Schlüsseln, Dokumenten und Gegenständen umgehend, spätestens innerhalb von drei (3) Tagen, nach Ziffer 12 zurückzugeben. Beruht die Kündigung auf einem Umstand, den der Mieter zu vertreten hat, trägt er die Kosten der Rückgabe; nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Herausgabefrist darf der Vermieter das Fahrzeug auf Kosten des Mieters in Besitz nehmen und Ersatz für fehlende Schlüssel und Dokumente beschaffen. In diesem Fall kann er außerdem Schadensersatz in Höhe der Miete für die restliche feste Laufzeit verlangen. Das Recht des Mieters zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

1.6 Der Mieter haftet für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag (Miete, Schäden, Selbstbeteiligung, nicht versicherte Schäden, Bußgelder, Mautgebühren und sonstige Zahlungspflichten) **persönlich**, unabhängig davon, wer das Fahrzeug gefahren oder genutzt hat; das Verhalten der berechtigten Fahrer (Ziffer 9.1) wird ihm zugerechnet.

1.7 Kein Widerrufsrecht: Auch wenn dieser Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossen wird, besteht kein Widerrufsrecht, da es sich um eine Dienstleistung im Bereich der Vermietung von Kraftfahrzeugen handelt und der Vertrag einen spezifischen Zeitraum der Leistungserbringung vorsieht (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB; Art. 16 Buchst. l Richtlinie 2011/83/EU).

1.8 Bonität und Legitimation: Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt einer positiven externen Bonitätsprüfung; fällt sie negativ aus, kann der Vermieter vor der Übergabe vom Vertrag zurücktreten und erstattet bereits gezahlte Beträge. Der Vermieter kann vor der Übergabe und anlassbezogen auch danach im datenschutzrechtlich zulässigen Umfang verlangen, dass sich der Mieter und die berechtigten Fahrer mithilfe eines vom Vermieter gewählten Legitimationsverfahrens identifizieren und die erforderliche Fahrerlaubnis nachweisen.

1.5 Bármelyik fél fontos okból, szöveges formában azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Bérbeadó szempontjából fontos ok különösen, ha (1) a Bérlő a szerződéskötéskor lényeges kérdésben valótlan adatot közölt vagy tényeket elhallgatott; (2) a Bérbeadót a gépjármű szállítója nem vagy nem időben szolgálja ki, és ez a Bérbeadónak nem róható fel; (3) a Bérlő vagyoni helyzete olyan mértékben romlik, hogy kötelezettségeinek teljesítése veszélybe kerül; (4) a Bérlő két egymást követő esedékességkor a bérleti díjjal vagy annak nem jelentéktelen részével késedelembe esik, vagy egy hónapot meghaladó időszakban egyhavi bérleti díjnak megfelelő összeggel késik; (5) a Bérlő vagy valamely vezető a gépjárművet a 9. pontba ütközően használja, a gondosság elhanyagolásával jelentősen veszélyezteti, vagy jogosulatlan harmadik személynek átengedi; (6) a Bérlő az esedékes önrészt két írásbeli felszólítás után sem fizeti meg megfelelő határidőn belül, vagy az óvadékot a 2.5.2 pont szerint nem egészíti ki; (7) a Bérlő a szervizre történő bemutatást megtagadja; vagy (8) a Bérlőnek felróható károk miatt a szerződés fenntartása a Bérbeadótól nem várható el, különösen 5 000 €-t meghaladó összesített kár esetén. A felmondás hatályosulásával a Bérlő és valamennyi vezető birtoklási joga megszűnik; a gépjárművet valamennyi kulccsal, okmánnyal és tartozékkal haladéktalanul, legkésőbb három (3) napon belül a 12. pont szerint vissza kell adni. Ha a felmondás a Bérlőnek felróható körülményen alapul, a visszaadás költségei a Bérlőt terhelik; a megfelelő kiadási határidő eredménytelen elteltét követően a Bérbeadó a gépjárművet a Bérlő költségén birtokba veheti, és a hiányzó kulcsokat és okmányokat pótolhatja. Ilyenkor a Bérbeadó a határozott időből hátralévő időszak bérleti díjának megfelelő kártérítést is követelhet. A Bérlő fontos okból történő azonnali hatályú felmondási joga érintetlen marad.

1.6 A Bérlő a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségért (bérleti díj, kár, önrész, a biztosítás által nem fedezett kár, bírság, útdíj és minden további fizetési kötelezettség) **személyesen felel**, függetlenül attól, hogy a gépjárművet ki vezette vagy használta; a jogosult vezetők (9.1 pont) magatartását a Bérlő sajátjaként kell értékelni.

1.7 Elállási jog hiánya: A Bérlőt akkor sem illeti meg elállási jog, ha a szerződés üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között jön létre, mivel a szerződés gépjármű-bérbeadási szolgáltatásra irányul, és meghatározott teljesítési időszakot köt ki (német Polgári Törvénykönyv (BGB) 312g. § (2) bek. 9. pont; 2011/83/EU irányelv 16. cikk l) pont).

1.8 Hitelképesség és azonosítás: A szerződés hatálya kedvező külső hitelképességi vizsgálattól függ; kedvezőtlen eredmény esetén a Bérbeadó az átadás előtt elállhat a szerződéstől, és a már megfizetett összegeket visszatéríti. A Bérbeadó az átadás előtt, valamint indokolt esetben azt követően is, az adatvédelmi szabályok által megengedett mértékben kérheti, hogy a Bérlő és a jogosult vezetők a Bérbeadó által választott azonosítási eljárással igazolják személyazonosságukat és a szükséges vezetői engedélyt.

1.9 Selbstbelieferung: Die Pflicht des Vermieters zur Bereitstellung und Übergabe des Fahrzeugs entfällt, wenn und soweit er vom Lieferanten des Fahrzeugs nicht beliefert wird, die Gründe hierfür nicht zu vertreten hat und den Mieter über die Nichtverfügbarkeit unverzüglich informiert hat; dies gilt nicht, wenn er ausdrücklich ein besonderes Beschaffungsrisiko übernommen hat. In diesem Fall entfällt auch die Pflicht des Mieters zur Gegenleistung, und der Vermieter erstattet bereits geleistete Vorauszahlungen wie Kaution und erste Monatsmiete unverzüglich.

1.10 Übergabe: Bei der Übergabe erhält der Mieter neben dem Fahrzeug die Fahrzeugschlüssel und die erforderlichen Dokumente (Kopie der Zulassungsbescheinigung, Serviceheft); die Parteien nehmen gemeinsam den Zustand des Fahrzeugs auf und erstellen das Übergabeprotokoll (Anlage 2) und die Schadenskizze A (Anlage 3). Die Übergabe setzt voraus, dass der Mieter bzw. die berechtigte Person seine Fahrerlaubnis im Original und seine Identität durch Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses im Original nachweist. Scheitert die Übergabe zum vereinbarten Termin aus Gründen, die der Mieter zu vertreten hat, ersetzt er dem Vermieter sämtliche dadurch entstandenen Kosten und Schäden einschließlich des entgangenen Gewinns; die Parteien vereinbaren unverzüglich einen Ersatztermin.

1.11 Fahrzeugtausch: Der Vermieter darf das Fahrzeug gegen ein gleich- oder höherwertiges Fahrzeug austauschen, insbesondere wenn er es an den Hersteller oder Händler zurückgeben muss oder es veräußert wird. Er informiert den Mieter spätestens zwei (2) Wochen vorher; Termin und Ort des Austauschs vereinbaren die Parteien. Der Vermieter bietet gleich- oder höherwertige Fahrzeuge zur Auswahl an und berücksichtigt dabei insbesondere Leistung und Ausstattung des bisherigen Fahrzeugs. Dem Mieter entstehen durch den Austausch keine zusätzlichen Kosten. Kann der Vermieter kein gleich- oder höherwertiges Fahrzeug anbieten und einigen sich die Parteien nicht auf ein anderes Fahrzeug, kann jede Partei den Vertrag mit einer Frist von dreißig (30) Tagen schriftlich kündigen.

1.9 Önkiszolgálás fenntartása: A Bérbeadó rendelkezésre bocsátási és átadási kötelezettsége megszűnik, ha és amennyiben a gépjármű szállítója őt nem szolgálja ki, ennek okai a Bérbeadónak nem róhatók fel, és a Bérlőt az elérhetetlenségről haladéktalanul tájékoztatta; ez nem alkalmazandó, ha a Bérbeadó kifejezetten különleges beszerzési kockázatot vállalt. Ilyenkor a Bérlő ellenszolgáltatási kötelezettsége is megszűnik, és a Bérbeadó a már teljesített előlegeket, így az óvadékot és az első havi bérleti díjat haladéktalanul visszatéríti.

1.10 Átadás: Az átadáskor a Bérlő a gépjárművel együtt megkapja a gépjármű kulcsait és a szükséges okmányokat (a forgalmi engedély másolata, szervizkönyv); a felek közösen felmérik a gépjármű állapotát, és elkészítik az átadási jegyzőkönyvet (2. sz. melléklet) és az „A" sérülésrajzot (3. sz. melléklet). Az átadás feltétele, hogy a Bérlő, illetve a jogosult személy vezetői engedélyét eredetiben bemutassa, és személyazonosságát eredeti személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja. Ha az átadás a megállapodott időpontban a Bérlőnek felróható okból meghiúsul, a Bérlő megtéríti a Bérbeadónak az ebből eredő valamennyi költséget és kárt, ideértve az elmaradt hasznot is; a felek haladéktalanul új időpontban állapodnak meg.

1.11 Gépjárműcsere: A Bérbeadó a gépjárművet azonos vagy magasabb értékű gépjárműre cserélheti, különösen, ha azt a gyártónak vagy a kereskedőnek vissza kell adnia, vagy azt értékesítik. A Bérlőt legalább két (2) héttel korábban tájékoztatja; a csere időpontjáról és helyéről a felek megállapodnak. A Bérbeadó azonos vagy magasabb értékű gépjárműveket ajánl fel választásra, figyelemmel különösen a korábbi gépjármű teljesítményére és felszereltségére. A csere a Bérlőnek többletköltséget nem okoz. Ha a Bérbeadó nem tud azonos vagy magasabb értékű gépjárművet felajánlani, és a felek más gépjárműben sem állapodnak meg, bármelyik fél harminc (30) napos határidővel írásban felmondhatja a szerződést.

2 · MIETE, ZAHLUNG, UMSATZSTEUER UND KAUTION / BÉRLETI DÍJ, FIZETÉS, ÁFA ÉS ÓVADÉK

DEUTSCH

2.1 Die monatliche Miete ergibt sich aus **§ 3 des Mietvertrags** und versteht sich **einschließlich Umsatzsteuer**. Etwaige Forintbeträge dienen **nur der Information**; geschuldet und zu zahlen ist ausschließlich der Eurobetrag. Die Miete ist in Euro vereinbart, für die gesamte feste Laufzeit unveränderlich und umfasst die in Ziffer 4.1 genannten Leistungen.

2.2 Umsatzsteuer: Der Vermieter ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen. Die Bruttomiete nach § 3 des Mietvertrags **ist für den Mieter ein Festpreis** und enthält 19 % deutsche Umsatzsteuer. Alle in diesem Vertrag genannten Entgelte, Gebühren und Pauschalen sind **Endbeträge**; soweit sie der Umsatzsteuer unterliegen, ist diese darin enthalten. Über jede Zahlung erteilt der Vermieter eine Rechnung mit gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer.

MAGYAR

2.1 A havi bérleti díjat a **bérleti szerződés 3. §-a** határozza meg, **amely az áfát tartalmazza**. Az esetleges forintösszegek **csak tájékoztató jellegűek**; kizárólag az euróösszeg tartozik és fizetendő. A díj euróban meghatározott, a teljes határozott időtartam alatt változatlan, és a 4.1 pont szerinti szolgáltatásokat tartalmazza.

2.2 Általános forgalmi adó: A Bérbeadó Németországban letelepedett vállalkozás. A bérleti szerződés 3. §-a szerinti **bruttó bérleti díj a Bérlő számára fix ár**, amely 19% német áfát tartalmaz. A szerződésben szereplő valamennyi díj, költség és átalány **végösszeg**; amennyiben áfaköteles, az áfát tartalmazza. A Bérbeadó minden fizetésről az áfát külön feltüntető számlát állít ki.

2.3 Die **erste Monatsmiete** ist **spätestens bei der Übergabe** zu zahlen, die Kaution bereits nach Unterzeichnung (Ziffer 2.5); jede weitere Miete ist im Voraus am ersten Tag des jeweiligen Mietmonats fällig. **Die Miete und alle übrigen Zahlungen aus diesem Vertrag sind ausschließlich in Euro zu leisten. Eine Zahlung in Forint (HUF) oder in einer anderen Währung ist nicht möglich.** Die in diesem Vertrag angegebenen Forintbeträge dienen nur der Information. Gezahlt wird **ausschließlich per Überweisung** auf das Konto des Vermieters (Commerzbank, IBAN DE06 7008 0000 0493 6668 00) unter Angabe der Vertragsnummer; **eine Barzahlung ist nicht möglich**. Die Zahlung gilt mit der Gutschrift auf dem Konto des Vermieters als erfolgt. Bank- und Umrechnungskosten auf Seiten des Mieters trägt der Mieter.

2.4 Der Mietmonat rechnet ab dem Übergabetag (zum Beispiel vom 12. eines Monats bis zum 11. des Folgemonats); ein angebrochener Monat am Ende der Miete wird tageweise anteilig berechnet. Bei Zahlungsverzug schuldet der Mieter Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe.

2.5 Kaution: Zur Sicherung aller Ansprüche des Vermieters aus diesem Vertrag leistet der Mieter eine **Kaution in der in § 3 des Mietvertrags vereinbarten Höhe**. Die Kaution ist **mit Unterzeichnung dieses Vertrags fällig** und innerhalb von drei (3) Werktagen nach Unterzeichnung zu zahlen. Sie ist **in Euro ausschließlich per Überweisung** zu leisten (keine Barzahlung) und wird in Euro auf ein vom Mieter benanntes Konto zurückgezahlt. **Das Fahrzeug wird erst nach vollständigem Eingang der ersten Monatsmiete und der Kaution übergeben.** Bis dahin kann der Vermieter die Übergabe verweigern; der Mieter kann sich insoweit nicht auf eine Verzögerung der Lieferung (Ziffer 1.1) berufen. Zahlt der Mieter auch innerhalb einer schriftlich gesetzten Nachfrist von acht (8) Tagen nicht, kann der Vermieter vom Vertrag zurücktreten.

2.5.1 Die Kaution ist **kein Entgelt** für eine Leistung und unterliegt daher **nicht der Umsatzsteuer**; über sie wird keine Rechnung, sondern eine Empfangsbestätigung erteilt. Sie wird nicht verzinst und darf vom Mieter nicht mit der Miete verrechnet werden. Verrechnet der Vermieter die Kaution mit einem umsatzsteuerpflichtigen Entgelt (zum Beispiel Miete oder Mehrkilometer), ist die Umsatzsteuer in dem verrechneten Betrag enthalten und wird in der Rechnung über dieses Entgelt ausgewiesen.

2.5.2 Der Vermieter kann fällige Forderungen aus diesem Vertrag mit der Kaution verrechnen, insbesondere die Selbstbeteiligung, eine Wertminderung, nicht versicherte Schäden, offene Miete, Mehrkilometer, Bußgelder und Bearbeitungsgebühren, fehlenden Kraftstoff und fehlendes Zubehör sowie Reinigungskosten. Wird die Kaution während der Laufzeit in Anspruch genommen, füllt der Mieter sie innerhalb von acht (8) Tagen nach Aufforderung wieder auf den vollen Betrag auf.

2.3 Az **első havi bérleti díjat legkésőbb az átadáskor** kell megfizetni, az óvadékot már az aláírást követően (2.5 pont); minden további bérleti díj előre, az adott bérleti hónap első napján esedékes. **A bérleti díjat és a szerződés szerinti valamennyi egyéb fizetést kizárólag euróban kell teljesíteni. Forintban (HUF) vagy más pénznemben történő fizetésre nincs lehetőség.** A szerződésben szereplő forintösszegek csak tájékoztató jellegűek. A fizetés **kizárólag átutalással** történik a Bérbeadó bankszámlájára (Commerzbank, IBAN DE06 7008 0000 0493 6668 00), a szerződésszám feltüntetésével; **készpénzes fizetésre nincs lehetőség**. A fizetés a Bérbeadó számláján történő jóváírással teljesül. A Bérlő oldalán felmerülő banki és átváltási költségek a Bérlőt terhelik.

2.4 A bérleti hónap az átadás napjától számítódik (például egyik hónap 12-étől a következő hónap 11-éig); a bérlet végén a töredékhónap naptári napokra arányosítva kerül számlázásra. Késedelem esetén a Bérlő a törvényes mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni.

2.5 Óvadék: A Bérlő a Bérbeadó szerződésből eredő valamennyi követelésének biztosítékául **a bérleti szerződés 3. §-ában meghatározott összegű óvadékot** fizet. Az óvadék **a szerződés aláírásával esedékessé válik**, és azt az aláírástól számított három (3) munkanapon belül kell megfizetni. Az óvadékot **euróban, kizárólag átutalással** kell megfizetni (készpénzes fizetésre nincs lehetőség), és euróban, a Bérlő által megadott bankszámlára jár vissza. **A gépjármű átadására csak az első havi bérleti díj és az óvadék teljes összegének beérkezése után kerül sor.** Addig a Bérbeadó az átadást megtagadhatja; ilyenkor a Bérlő a szállítás késedelmére (1.1 pont) nem hivatkozhat. Ha a Bérlő az írásban adott nyolc (8) napos póthatáridőn belül sem fizet, a Bérbeadó a szerződéstől elállhat.

2.5.1 Az óvadék **nem szolgáltatás ellenértéke**, ezért **áfát nem tartalmaz**; róla számla helyett átvételi igazolás készül. Az óvadék után kamat nem jár, és azt a Bérlő a bérleti díjba nem számíthatja be. Ha a Bérbeadó az óvadékot áfaköteles ellenértékkel (például bérleti díjjal vagy túlfutással) számolja el, az elszámolt összeg az áfát tartalmazza, amelyet az adott ellenértékről kiállított számla tüntet fel.

2.5.2 A Bérbeadó a szerződésből eredő lejárt követeléseit az óvadékból levonhatja, különösen az önrészt, az értékcsökkenést, a biztosítás által nem fedezett károkat, a meg nem fizetett bérleti díjat, a túlfutást, a bírságokat és ügyintézési díjaikat, a hiányzó üzemanyagot és tartozékokat, valamint a takarítási költséget. Ha az óvadékot a bérleti idő alatt igénybe veszik, a Bérlő azt a felszólítástól számított nyolc (8) napon belül a teljes összegre kiegészíti.

2.5.3 Nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Fahrzeugs rechnet der Vermieter die Kaution ab und zahlt sie **innerhalb von zehn (10) Werktagen** auf ein vom Mieter benanntes Konto zurück, soweit keine vom Mieter zu tragenden zusätzlichen Kosten angefallen sind. Sind zu diesem Zeitpunkt Schadens- oder Bußgeldvorgänge offen, darf er einen angemessenen, der voraussichtlichen Forderung entsprechenden Teilbetrag bis zu deren Abschluss einbehalten und zahlt diesen innerhalb von zehn (10) Werktagen nach Abschluss aus.

2.6 Die Kaution begrenzt die Haftung des Mieters nicht: Schäden, Selbstbeteiligung, nicht versicherte Schäden, Bußgelder, Mehrkilometer und alle übrigen Kosten, die dieser Vertrag dem Mieter auferlegt, schuldet er auch dann, wenn sie den Betrag der Kaution übersteigen.

2.5.3 A gépjármű szerződésszerű visszaadása után a Bérbeadó az óvadékkal elszámol, és azt **tíz (10) munkanapon belül** a Bérlő által megadott bankszámlára visszafizeti, amennyiben a Bérlőt terhelő további költség nem merült fel. Ha ekkor kár- vagy bírságügy még folyamatban van, a várható követeléssel arányos, észszerű részösszeget annak lezárásáig visszatarthatja, és azt a lezárást követő tíz (10) munkanapon belül fizeti ki.

2.6 Az óvadék nem korlátozza a Bérlő felelősségét: a kárt, az önrészt, a biztosítás által nem fedezett károkat, a bírságokat, a túlfutást és minden egyéb, a szerződés szerint őt terhelő költséget a Bérlő akkor is köteles megfizetni, ha azok az óvadék összegét meghaladják.

3 · KILOMETER / KILOMÉTERKERET

DEUTSCH

3.1 Die Miete umfasst die in **§ 3 des Mietvertrags vereinbarten Kilometer pro Monat**. Das Kontingent wird über die gesamte Laufzeit kumuliert: Abgerechnet wird nur die Gesamtfahrleistung am Ende der Miete im Vergleich zum Gesamtkontingent.

3.2 Mehrkilometer werden bei der Rückgabe mit dem in **§ 3 des Mietvertrags vereinbarten Satz je km einschließlich Umsatzsteuer** abgerechnet. Nicht gefahrene Kilometer werden nicht erstattet.

3.3 Der Kilometerstand wird bei Übergabe und Rückgabe in Anlage 2 festgehalten. Eine Manipulation oder Abklemmung des Kilometerzählers ist eine schwere Vertragsverletzung, die zur fristlosen Kündigung berechtigt; der Vermieter darf die Fahrleistung dann angemessen schätzen und abrechnen.

MAGYAR

3.1 A bérleti díj a **bérleti szerződés 3. §-ában meghatározott havi kilométerkeretet** tartalmazza. A keret a bérleti idő egészére összeadódik: az elszámolásnál a teljes futásteljesítményt a teljes kerettel vetjük össze.

3.2 A kereten felül megtett kilométereket a visszaadáskor a **bérleti szerződés 3. §-ában meghatározott, áfát tartalmazó km-díjjal** számoljuk el. A fel nem használt kilométereket a Bérbeadó nem téríti vissza.

3.3 A kilométeróra állását átadáskor és visszaadáskor a 2. sz. mellékletben rögzítjük. Az óra megváltoztatása vagy lekötése súlyos szerződésszegés, amely azonnali hatályú felmondásra ad alapot; ilyenkor a Bérbeadó a futásteljesítményt észszerűen megbecsülheti és kiszámlázhatja.

4 · LEISTUNGSUMFANG DER MIETE / MIT TARTALMAZ A BÉRLETI DÍJ, ÉS MIT NEM

DEUTSCH

4.1 In der Monatsmiete enthalten: Wartung und Inspektion nach Herstellervorgaben sowie der Ersatz verschleißbedingter Teile (Bremsbeläge und -scheiben, Wischerblätter); die Kfz-Steuer des Zulassungslandes, die Hauptuntersuchung, behördliche Gebühren und den Rundfunkbeitrag für das Fahrzeug; **Ganzjahresbereifung (Allwetterreifen)** einschließlich verschleißbedingtem Ersatz (Ziffer 7); Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Ziffer 5); die Abwicklung von Übergabe und Rückgabe, Zulassungsbescheinigung und Versicherungskarte; sowie Pannenhilfe in Deutschland, Ungarn und den in Ziffer 10 genannten Ländern.

4.2 Nicht enthalten und vom Mieter zu tragen: Kraftstoff und AdBlue; Vignetten und Mautgebühren; Park- und Waschkosten; Bußgelder und deren Bearbeitungsgebühr (Ziffer 8); die Selbstbeteiligung und nicht versicherte Schäden (Ziffer 6); Reifen- und Felgenschäden durch Nutzung (Ziffer 7.4); der Verlust von Schlüsseln oder Fahrzeugpapieren; eine über die normale Nutzung hinausgehende Reinigung; sowie die Rückholung des Fahrzeugs aus dem Ausland, wenn es nicht am vereinbarten Ort zurückgegeben wird.

MAGYAR

4.1 A havi díj tartalmazza: a gyári előírás szerinti szervizt és karbantartást, valamint a kopó alkatrészek (fékbetét, féktárcsa, ablaktörlő) elhasználódás szerinti cseréjét; a forgalomba helyezés országa szerinti gépjárműadót, a műszaki vizsgát, a hatósági díjakat és a gépjárműre eső német műsorszolgáltatási díjat (Rundfunkbeitrag); **négyévszakos gumiabroncsokat**, azok kopás miatti cseréjével együtt (7. pont); a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást és a casco biztosítást (5. pont); az átadás-átvétel ügyintézését, a forgalmi engedélyt és a biztosítási kártyát; továbbá az assistance szolgáltatást Németországban, Magyarországon és a 10. pont szerinti országokban.

4.2 Nem tartalmazza, és a Bérlőt terheli: az üzemanyag és az AdBlue; az autópálya-matrica és az úthasználati díjak; a parkolás és a mosatás; a bírságok és azok ügyintézési díja (8. pont); a biztosítási önrész és a biztosítás által nem fedezett károk (6. pont); a gumiabroncs és a felni használatból eredő sérülése (7.4 pont); a kulcs vagy az okmányok elvesztése; a rendeltetésszerű használatot meghaladó takarítás; valamint a gépjármű külföldről történő hazaszállítása, ha azt nem a megállapodott helyen adják vissza.

4.3 Der Mieter prüft in angemessenen Abständen Öl- und Kühlmittelstand sowie den Reifendruck und füllt Betriebsflüssigkeiten zwischen den Services nach; das Fahrzeug darf nicht mit zu niedrigem Motoröl- oder Kühlwasserstand oder zu niedrigem Reifendruck gefahren werden. Schäden durch Weiterfahren trotz Warnleuchte trägt der Mieter. Verursacht der Mieter durch fehlerhafte Bedienung Mehrkosten bei Reparatur oder Wartung, eine Wertminderung oder Einschränkungen bzw. den Ausfall der Hersteller- oder Händlergarantie, haftet er dafür gegenüber dem Vermieter.

4.4 Soweit der Vermieter dies anbietet, kann der Mieter Zusatzleistungen gegen gesondertes Entgelt hinzubuchen, insbesondere Zusatzkilometer, Kindersitze, Dachboxen oder die Abholung des Fahrzeugs am Vertragsende.

4.3 A Bérlő észszerű időközönként ellenőrzi az olaj- és hűtőfolyadékszintet, valamint a guminyomást, és a szervizek között pótolja a folyadékokat; a gépjárművel túl alacsony motorolaj- vagy hűtőfolyadékszinttel, illetve túl alacsony guminyomással közlekedni tilos. A visszajelző lámpa ellenére folytatott használatból eredő kár a Bérlőt terheli. Ha a Bérlő hibás kezeléssel javítási vagy karbantartási többletköltséget, értékcsökkenést, illetve a gyártói vagy kereskedői garancia korlátozását vagy elvesztését okozza, ezért a Bérbeadóval szemben felel.

4.4 Amennyiben a Bérbeadó ezt kínálja, a Bérlő külön díj ellenében további szolgáltatásokat rendelhet, különösen többletkilométert, gyermekülést, tetőboxot vagy a gépjármű elszállítását a szerződés végén.

5 · VERSICHERUNG / BIZTOSÍTÁS

DEUTSCH

5.1 Für das Fahrzeug bestehen eine vom Vermieter abgeschlossene und bezahlte Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. Die Versicherungsbedingungen sind Bestandteil dieses Vertrags und werden mit dem Fahrzeug übergeben.

5.2 Die Vollkaskoversicherung sieht eine **Selbstbeteiligung in Höhe der Kaution nach Ziffer 2.5 pro Schadensfall**, vor; dies gilt **bei Schäden ebenso wie bei Diebstahl oder Raub**. Die Selbstbeteiligung trägt der Mieter bei jedem Schadensfall, außer wenn die Haftung eines identifizierten Dritten feststeht und dessen Versicherer den Schaden vollständig ersetzt. **Jeder Schaden gilt als eigener Schadensfall.** Schäden, die nicht bei demselben Ereignis (z. B. demselben Unfall) entstanden sind, sind getrennte Schadensfälle und **dürfen nicht zusammengerechnet werden**. **Liegen die Kosten eines Schadensfalls unter der Selbstbeteiligung**, insbesondere bei kleineren Schäden wie Kratzern, Dellen, Steinschlägen oder Felgenschäden, **trägt der Mieter diese Kosten vollständig**; übersteigen sie die Selbstbeteiligung, trägt er die Selbstbeteiligung. Dies gilt für jeden einzelnen Schadensfall.

5.3 Verletzt der Mieter oder Fahrer **vorsätzlich** eine Pflicht nach den Ziffern 6.1, 9 oder 10, insbesondere wenn das Fahrzeug von einer nicht berechtigten Person, unter Einfluss von Alkohol oder Drogen, ohne gültige Fahrerlaubnis, bei Rennen oder abseits befestigter Straßen geführt wird, besteht kein Versicherungsschutz, und der Mieter haftet für den gesamten Schaden. Bei **grob fahrlässiger** Verletzung ist der Vermieter berechtigt, die Leistungen entsprechend den Grundsätzen der Versicherungsbedingungen in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen; weist der Mieter nach, dass er die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Er bleibt ferner bestehen, soweit die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war; dies gilt nicht, wenn der Mieter oder Fahrer die Pflicht arglistig verletzt hat.

MAGYAR

5.1 A gépjárműre a Bérbeadó által kötött és fizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és casco biztosítás vonatkozik. A biztosítási feltételek a szerződés részét képezik, és a gépjárművel együtt átadásra kerülnek.

5.2 A casco **önrésze káreseményenként megegyezik a 2.5 pont szerinti kaucióval**; ez **töréskárra, valamint lopásra és rablásra egyaránt** vonatkozik. Az önrészt a Bérlő viseli minden káresemény esetén, kivéve, ha azonosított harmadik személy felelőssége bizonyított, és annak biztosítója a kárt teljes egészében megtéríti. **Minden sérülés külön káreseménynek minősül.** A nem ugyanazon eseményből (pl. ugyanabból a balesetből) eredő sérülések külön káreseménynek számítanak, és **nem vonhatók össze**. **Ha egy káresemény költsége az önrész alatt marad**, különösen kisebb sérüléseknél, mint a karcolás, horpadás, kőfelverődés vagy felnisérülés, **azt a Bérlő teljes egészében megfizeti**; ha meghaladja az önrészt, a Bérlő az önrészt fizeti. Ez minden egyes káreseményre külön vonatkozik.

5.3 Ha a Bérlő vagy a vezető a 9.1, a 12. vagy a 10. pont szerinti kötelezettséget **szándékosan** megszegi, különösen, ha a gépjárművet nem jogosult személy, alkohol vagy kábítószer hatása alatt, érvényes vezetői engedély nélkül, versenyen vagy burkolt úton kívül vezeti, biztosítási fedezet nem áll fenn, és a Bérlő a teljes kárért felel. **Súlyosan gondatlan** kötelezettségszegés esetén a Bérbeadó jogosult a szolgáltatásokat a biztosítási feltételek elvei szerint, a vétkesség súlyával arányosan csökkenteni; ha a Bérlő bizonyítja, hogy a kötelezettséget nem súlyos gondatlansággal szegte meg, a biztosítási fedezet fennmarad. A fedezet akkor is fennmarad, ha a kötelezettségszegés sem a biztosítási esemény megállapítására, sem a szolgáltatási kötelezettség megállapítására vagy terjedelmére nem volt kihatással; ez nem alkalmazandó, ha a Bérlő vagy a vezető a kötelezettséget csalárd módon szegte meg.

6 · SCHADEN, UNFALL, DIEBSTAHL / KÁR, BALESET, LOPÁS

DEUTSCH

6.1 Bei Schaden, Unfall, Diebstahl, Brand, Wildunfall oder Vandalismus muss der Mieter bzw. Fahrer: die Polizei rufen und in jedem Fall mit Drittbeteiligung, Personenschaden, Diebstahl oder Vandalismus eine polizeiliche Aufnahme veranlassen; den Europäischen Unfallbericht ausfüllen; **den Vermieter unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden** unter +36 30 233 6060 oder info@caradvance.hu informieren (der Vermieter stellt hierfür eine rund um die Uhr besetzte Schadenshotline bereit); den Unfallort nicht verlassen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen und die gesetzlich erforderliche Wartezeit einzuhalten; Unfallstelle und Schaden fotografieren; kein Schuldanerkenntnis abgeben und keine Haftung im Namen des Vermieters anerkennen; Nachfragen des Vermieters und der Versicherung wahrheitsgemäß und vollständig beantworten, angeforderte Nachweise vorlegen, Weisungen zur Aufklärung und Minderung des Schadens befolgen und dem Vermieter, seinen Dienstleistern und der Versicherung Untersuchungen zu den Umständen des Schadensfalls ermöglichen.

6.2 Reparaturen erfolgen ausschließlich in der vom Vermieter bestimmten Werkstatt. Der Mieter darf das Fahrzeug ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters weder anderweitig reparieren lassen noch direkt mit Dritten abrechnen.

6.3 Bei jedem einzelnen Schadensfall zahlt der Mieter die Reparaturkosten bis zur Höhe der Selbstbeteiligung nach Ziffer 5.2 (Schäden aus verschiedenen Ereignissen werden nicht zusammengerechnet) sowie eine von einem unabhängigen Sachverständigen festgestellte Wertminderung. **Die Monatsmiete ist während der Reparatur unverändert weiter zu zahlen** (Ziffer 1.3). Für die Dauer der Unfallreparatur stellt der Vermieter die Mobilität des Mieters nach Ziffer 11.2 sicher.

6.4 Nicht von der Vollkaskoversicherung gedeckte Schäden trägt der Mieter vollständig, soweit er oder ein ihm zuzurechnender Fahrer sie zu vertreten hat; sie sind auf Rechnung des Vermieters innerhalb von acht (8) Tagen nach Zugang zu zahlen, unabhängig von der Kaution. Dazu gehören insbesondere Schäden durch Falschbetankung, Fahren mit defektem Reifen, Wassereintritt, Innenraumschäden, Brandlöcher, Risse, Tier- und Ladeschäden, Reifen- und Felgenschäden, der volle Schaden in den Fällen der Ziffer 5.3 sowie von der Versicherung abgezogene Selbstbehalte oder Wertminderungen.

6.5 Bei Diebstahl oder Totalschaden endet der Vertrag an dem Tag, an dem der Versicherer den Schaden bestätigt. Haben der Mieter oder ein ihm zuzurechnender Fahrer den Diebstahl oder Totalschaden zu vertreten, schuldet der Mieter die Monatsmiete dennoch bis zum Ablauf der festen Laufzeit. Der Mieter gibt beide Schlüssel und alle Papiere zurück; fehlt ein Schlüssel oder die Zulassungsbescheinigung, kann der Versicherer die Leistung verweigern, und der Mieter haftet dann für den vollen Fahrzeugwert, soweit er das Fehlen zu vertreten hat.

MAGYAR

6.1 Bármely kár, baleset, lopás, tűz, vadütközés vagy rongálás esetén a Bérlő, illetve a vezető köteles: rendőrt hívni és rendőrségi jegyzőkönyvet beszerezni minden olyan esetben, amely harmadik személyt, személyi sérülést, lopást vagy rongálást érint; európai baleseti bejelentőt kitölteni; **a Bérbeadót haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül** értesíteni a +36 30 233 6060 számon vagy az info@caradvance.hu címen (a Bérbeadó erre a célra éjjel-nappal elérhető kárbejelentő vonalat biztosít); a baleset helyszínét nem hagyhatja el, amíg a szükséges megállapításokat lehetővé nem tette és a jogszabályban előírt várakozási időt ki nem várta; a helyszínről és a sérülésről fényképet készíteni; felelősséget nem elismerni, és a Bérbeadó nevében felelősséget nem vállalni; a Bérbeadó és a biztosító kérdéseire valósan és teljes körűen válaszolni, a kért igazolásokat bemutatni, a kár felderítésére és csökkentésére vonatkozó utasításokat követni, és lehetővé tenni, hogy a Bérbeadó, megbízottjai és a biztosító a káresemény körülményeit megvizsgálják.

6.2 A javítás kizárólag a Bérbeadó által kijelölt szervizben történhet. A Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül máshol nem javíttathat, és harmadik személlyel közvetlenül nem egyezhet meg.

6.3 Minden egyes káreseménynél a Bérlő megfizeti a javítási költséget az 5.2 pont szerinti önrész összegéig (a különböző eseményekből eredő sérülések nem vonhatók össze), valamint a független szakértő által megállapított értékcsökkenést. **A havi bérleti díjat a javítás ideje alatt is változatlanul fizetni kell** (1.3 pont). A balesetjavítás idejére a Bérbeadó a Bérlő mobilitását a 11.2 pont szerint biztosítja.

6.4 A casco biztosítás által nem fedezett károkat teljes egészében a Bérlő viseli, amennyiben azokért ő vagy a neki betudható vezető felelős; azokat a Bérbeadó számlája alapján, a kézhezvételtől számított nyolc (8) napon belül fizeti meg, függetlenül az óvadéktól. Ide tartozik különösen a téves tankolásból, a defektes abronccsal való továbbhaladásból, az elmerülésből, a belső térben keletkezett sérülésből, égésnyomból, szakadásból, állat okozta kárból és a rakodásból eredő kár, a gumi- és felnisérülés, továbbá az 5.3 pont szerinti esetekben a teljes kár, valamint a biztosító által levont önrész és értékcsökkenés.

6.5 Lopás vagy totálkár esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amelyen a biztosító a kárt visszaigazolja. Ha a lopásért vagy a totálkárért a Bérlő vagy a neki betudható vezető felelős, a Bérlő a havi bérleti díjat ennek ellenére a határozott idő lejártáig megfizeti. A Bérlő mindkét kulcsot és valamennyi okmányt visszaadja; ha kulcs vagy a forgalmi engedély hiányzik, a biztosító a kifizetést megtagadhatja, és a Bérlő ilyenkor – amennyiben a hiány neki felróható – a gépjármű teljes értékéért felel.

7 · REIFEN, GANZJAHRESBEREIFUNG / GUMIABRONCSOK, NÉGYÉVSZAKOS GUMI

DEUTSCH

7.1 Das Fahrzeug ist mit Ganzjahresreifen (Allwetterreifen) ausgestattet, die in der Miete enthalten sind und für die gesamte Laufzeit montiert bleiben; ein saisonaler Reifenwechsel findet nicht statt.

7.2 Der Mieter entscheidet eigenverantwortlich, ob das Führen des Fahrzeugs mit Ganzjahresreifen unter den jeweiligen Witterungsbedingungen sicher ist, und beachtet die Winterreifen- und Ausrüstungsvorschriften (z. B. Schneeketten) der befahrenen Länder. Er darf auf eigene Kosten Winter- oder Sommerreifen montieren lassen; bei Rückgabe müssen die bei Übergabe montierten Reifen wieder am Fahrzeug montiert sein. Schäden, Bußgelder und Unfallkosten aus einer den Witterungsverhältnissen nicht angemessenen Fahrweise oder Bereifung trägt der Mieter.

7.3 Bei normaler Nutzung bis zur gesetzlichen Mindestprofiltiefe abgefahrene Reifen ersetzt der Vermieter auf eigene Kosten.

7.4 Reifen- und Felgenschäden durch Bordsteine, Schlaglöcher, Reifenpannen, falschen Luftdruck oder Fahren mit plattem Reifen trägt der Mieter zum Selbstkostenpreis. Reifen dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters nicht durch eine andere Marke oder Dimension ersetzt werden.

MAGYAR

7.1 A gépjármű négyévszakos gumiabroncsokkal van felszerelve, amelyek a bérleti díj részét képezik, és a teljes bérleti idő alatt a gépjárművön maradnak; szezonális gumicserére nem kerül sor.

7.2 A Bérlő saját felelősségére dönti el, hogy a gépjármű négyévszakos gumival az adott időjárási viszonyok között biztonságosan vezethető-e, és betartja az érintett országok téli gumira és felszerelésre (pl. hólánc) vonatkozó előírásait. Saját költségén téli vagy nyári gumit szereltethet fel; a visszaadáskor azonban az átadáskor felszerelt abroncsoknak kell a gépjárművön lenniük. Az időjárási viszonyoknak nem megfelelő vezetésből vagy abroncsból eredő kár, bírság és baleseti költség a Bérlőt terheli.

7.3 Az abroncsokat a rendeltetésszerű használat során a törvényes minimumig kopott profil esetén a Bérbeadó saját költségén cseréli.

7.4 A járdaszegélytől, kátyútól, defekttől, helytelen légnyomástól vagy leeresztett abroncson való haladástól keletkezett gumi- és felnisérülést a Bérlő önköltségáron megtéríti. Az abroncs más márkára vagy méretre cserélése a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásához kötött.

8 · BUSSGELDER, MAUT UND BEHÖRDLICHE SANKTIONEN / BÍRSÁGOK, ÚTDÍJAK ÉS HATÓSÁGI SZANKCIÓK

DEUTSCH

8.1 Sämtliche während der Mietzeit entstandenen Verwarnungs- und Bußgelder, Maut- und Vignettenstrafen, Verwaltungsstrafen und Halterhaftungsgebühren trägt der Mieter, auch wenn sie den Vermieter erst nach Rückgabe des Fahrzeugs erreichen.

8.2 Das Fahrzeug ist nicht auf den Mieter zugelassen; Anhörungen und Bescheide gehen daher an den Eigentümer bzw. Halter und werden vom Vermieter bearbeitet. Der Mieter **ermächtigt den Vermieter, seinen Namen, seine Anschrift und seine Führerscheindaten der zuständigen Behörde im In- und Ausland mitzuteilen**, damit das Verfahren auf ihn übergeleitet wird.

8.3 Für die Bearbeitung jeder Anfrage, Anhörung oder Mitteilung der Verfolgungsbehörden oder sonstiger Dritter zu Ordnungswidrigkeiten, Straftaten oder Störungen während der Mietzeit zahlt der Mieter eine **Aufwandspauschale von 36 € einschließlich Umsatzsteuer** je Vorgang, die mit der Kaution verrechnet werden kann; dem Mieter bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Vermieter tatsächlich ein geringerer Aufwand entstanden ist. Bereits vom Vermieter gezahlte Bußgelder werden zum Selbstkostenpreis weiterberechnet.

8.4 Vignetten und Mautgebühren im In- und Ausland kauft und bezahlt der Mieter.

MAGYAR

8.1 A bérleti időszakban keletkezett valamennyi gyorshajtási és parkolási bírság, úthasználati és matricabírság, közigazgatási bírság és objektív felelősség alapján kiszabott díj a Bérlőt terheli, ideértve azokat is, amelyek a gépjármű visszaadása után érkeznek a Bérbeadóhoz.

8.2 A gépjármű nem a Bérlő nevén áll, ezért a felszólítások a tulajdonoshoz, illetve az üzembentartóhoz érkeznek, és azokat a Bérbeadó kezeli. A Bérlő **felhatalmazza a Bérbeadót, hogy nevét, címét és vezetői engedélyének adatait az eljáró hatóságnak** – belföldön és külföldön egyaránt – **kiadja**, annak érdekében, hogy az eljárás a Bérlővel szemben folytatódjék.

8.3 A hatóságok vagy más harmadik személyek által a bérleti idő alatt elkövetett szabálysértés, bűncselekmény vagy zavarás miatt küldött minden megkeresés, meghallgatás vagy értesítés ügyintézéséért a Bérlő ügyenként **36 € átalánydíjat fizet, amely az áfát tartalmazza**, és amely az óvadékkal szemben elszámolható; a Bérlő bizonyíthatja, hogy a Bérbeadónak ténylegesen alacsonyabb költsége merült fel. A Bérbeadó által már megfizetett bírságokat költségáron továbbszámlázza.

8.4 A belföldi és külföldi autópálya-matricát és útdíjat a Bérlő vásárolja meg és fizeti.

9 · NUTZUNG DES FAHRZEUGS UND BERECHTIGTE FAHRER / A GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATA ÉS A JOGOSULT VEZETŐK

DEUTSCH

9.1 Das Fahrzeug dürfen der Mieter und die in Anlage 4 genannten Fahrer führen, die jeweils **mindestens 23 Jahre alt** sind und seit mindestens drei Jahren ohne Unterbrechung eine **gültige Fahrerlaubnis der Klasse B** besitzen; eine deutsche Fahrerlaubnis ist nicht erforderlich, es genügt jede gültige Fahrerlaubnis, die zum Führen des Fahrzeugs in den Ländern der Nutzung berechtigt (z. B. aus einem EU- oder EWR-Staat); für einzelne Fahrzeugtypen können zusätzliche Altersbeschränkungen bestehen. Für einzelne Fahrten darf der Mieter das Fahrzeug außerdem **nutzungsberechtigten Dritten** überlassen, die diese Voraussetzungen erfüllen: seinen Verwandten 1. Grades (Eltern, Kinder, Geschwister) sowie seinem Ehegatten oder Lebensgefährten, solange diese denselben Wohnsitz (meldepflichtige Adresse) wie der Mieter haben. Anderen Dritten darf das Fahrzeug nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vermieters überlassen werden.

9.2 Bei Entzug oder Verlust der Fahrerlaubnis einer berechtigten Person erlischt deren Fahrberechtigung für die Dauer des Entzugs oder Verlustes; dies gilt auch für ein Fahrverbot. Der Mieter zeigt die Entziehung oder Einschränkung der Fahrerlaubnis, wirksam werdende Fahrverbote sowie eine vorübergehende Sicherstellung oder Beschlagnahme des Führerscheins einer berechtigten Person dem Vermieter unverzüglich an.

9.3 Das Fahrzeug ist pfleglich und fachgerecht, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Betriebsanleitung, und nur zum vertragsgemäßen Gebrauch auf befestigten Straßen zu nutzen. Der Mieter darf das Fahrzeug nicht: untervermieten, entgeltlich überlassen, verpfänden, verkaufen oder anderweitig darüber verfügen; für Fahrschulunterricht, Fahrsicherheitstrainings, Rennen, Rennstrecken, Rallyes, Testfahrten oder Fahrveranstaltungen nutzen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt; zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung einsetzen; zur Beförderung leicht entzündlicher, giftiger oder sonst gefährlicher Stoffe nutzen; über die Herstellerangaben hinaus beladen oder damit ziehen; zur Begehung von Straftaten nutzen; außerhalb der nach Ziffer 10 zulässigen Länder nutzen; oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigenden Medikamenten führen.

9.4 Im Fahrzeug ist das Rauchen untersagt; bei Verstoß wird eine Reinigungspauschale von 300 € berechnet (Ziffer 13.2). Tiere dürfen nur in einer geeigneten Transportbox befördert werden.

9.5 Der Fahrer muss während der Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt haben. Der Mieter stellt sicher, dass bei jeder Fahrt alle notwendigen Fahrzeugdokumente und das vorgeschriebene Sicherheitszubehör mitgeführt werden.

9.6 Der Mieter hält das Fahrzeug verschlossen, verwahrt Schlüssel und Papiere sicher und parkt es nachts nach Möglichkeit auf einem bewachten oder geschlossenen Platz.

MAGYAR

9.1 A gépjárművet a Bérlő és a 4. sz. mellékletben megnevezett vezetők vezethetik, akik **legalább 23 évesek**, és legalább három éve megszakítás nélkül **érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel** rendelkeznek; német vezetői engedély nem szükséges, elegendő bármely érvényes vezetői engedély, amely a használat országaiban a gépjármű vezetésére jogosít (pl. EU- vagy EGT-tagállamban kiállított engedély); egyes gépjárműtípusokra további korhatár vonatkozhat. Egyes utakra a Bérlő a gépjárművet a feltételeknek megfelelő **használatra jogosult harmadik személyeknek** is átengedheti: elsőfokú hozzátartozóinak (szülők, gyermekek, testvérek), valamint házastársának vagy élettársának, amíg ők a Bérlővel azonos lakóhellyel (bejelentett lakcímmel) rendelkeznek. Más harmadik személynek a gépjármű csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával engedhető át.

9.2 Ha valamely jogosult személy vezetői engedélyét bevonják vagy az elvész, vezetési jogosultsága a bevonás vagy elvesztés idejére megszűnik; ugyanez vonatkozik az eltiltásra is. A Bérlő a jogosult személy vezetői engedélyének bevonását vagy korlátozását, a hatályossá váló eltiltást, valamint a jogosítvány ideiglenes elvételét vagy lefoglalását haladéktalanul bejelenti a Bérbeadónak.

9.3 A gépjárművet gondosan és szakszerűen, a jogszabályok és a kezelési útmutató betartásával, kizárólag szerződésszerű célra, burkolt utakon lehet használni. A Bérlő nem jogosult a gépjárművet albérletbe adni, visszterhesen átengedni, elzálogosítani, elidegeníteni vagy azzal más módon rendelkezni; oktatásra, vezetéstechnikai tréningre, versenyre, versenypályán, ralin, tesztelésre vagy olyan rendezvényen használni, ahol a legnagyobb sebesség elérése a cél; üzletszerű személy- vagy áruszállításra igénybe venni; könnyen gyúlékony, mérgező vagy más veszélyes anyagok szállítására használni; a gyári határértéken túl terhelni vagy vontatni; bűncselekmény elkövetésére használni; a 10. pont szerint engedélyezett országokon kívül használni; illetve alkohol, kábítószer vagy a vezetési képességet befolyásoló gyógyszer hatása alatt vezetni.

9.4 A gépjárműben tilos a dohányzás; ennek megszegése esetén 300 € takarítási átalányt számítunk fel (13.2 pont). Állat kizárólag megfelelő szállítóboxban szállítható.

9.5 A vezetőnek menet közben be kell kapcsolnia az előírt biztonsági övet. A Bérlő gondoskodik arról, hogy minden úton a szükséges okmányok és az előírt biztonsági felszerelések a gépjárműben legyenek.

9.6 A Bérlő a gépjárművet lezárva, a kulcsot és az okmányokat biztonságos helyen tartva őrzi, és éjszakára lehetőség szerint őrzött vagy zárt helyen parkol.

9.7 Technische, optische oder sonstige Veränderungen am Fahrzeug, insbesondere Folierungen, Beschriftungen, Anbauteile, eine Anhängerkupplung oder Zusatzausstattung, sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters nicht gestattet; bei einer Veränderung ohne Zustimmung trägt der Mieter die Kosten der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands. Ein Reifenwechsel nach Ziffer 7.2 bleibt hiervon unberührt. **Das Fahrzeug ist auf beiden Seiten mit einer Caradvance-Logofolie versehen, die von der Caradvance GmbH gestellt und angebracht wird.** Die Logofolie gehört zum vertragsgemäßen Zustand des Fahrzeugs; der Mieter darf sie nicht entfernen, abdecken, überkleben oder verändern. Wird sie während der Mietzeit durch den Mieter oder einen ihm zuzurechnenden Fahrer beschädigt oder entfernt, trägt der Mieter die Kosten der Erneuerung.

9.8 Der Mieter stellt sicher und haftet dafür, dass alle Fahrer die Pflichten dieser Ziffer 9 einhalten; das Verschulden berechtigter Personen und nutzungsberechtigter Dritter hat er wie eigenes zu vertreten.

9.9 Liegen dem Vermieter konkrete Anhaltspunkte für einen unsachgemäßen Gebrauch des Fahrzeugs, insbesondere für Beschädigungen, vor, hat der Mieter ihm auf Aufforderung zu ermöglichen, das Fahrzeug zu den üblichen Geschäftszeiten zu besichtigen, und teilt ihm hierzu den Standort mit. Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass das Fahrzeug von nicht berechtigten Personen genutzt wurde, oder ist dies zur Aufklärung von Verkehrsverstößen erforderlich, gibt der Mieter auf Aufforderung Auskunft, wer das Fahrzeug zu welchem Zeitpunkt geführt hat.

9.10 Der Mieter teilt dem Vermieter Änderungen seiner Daten (Name, Anschrift, Bankverbindung), eine wesentliche Verschlechterung seiner Einkommensverhältnisse oder ähnliche Änderungen seiner persönlichen Verhältnisse, die die Erfüllung seiner Pflichten ernsthaft gefährden können, unverzüglich mit. Droht oder erfolgt eine Zwangsvollstreckung in das Fahrzeug, benachrichtigt er den Vermieter unverzüglich und weist auf die Eigentumsrechte des Eigentümers und die Rechte des Vermieters hin.

9.7 A gépjárművön műszaki, esztétikai vagy egyéb átalakítás, különösen fóliázás, feliratozás, kiegészítő elem, vonóhorog vagy kiegészítő felszerelés felszerelése a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem megengedett; engedély nélküli átalakítás esetén az eredeti állapot helyreállításának költsége a Bérlőt terheli. Ez a 7.2 pont szerinti gumicserét nem érinti. **A gépjármű mindkét oldalán Caradvance logós fólia található, amelyet a Caradvance GmbH biztosít és helyez fel.** A logós fólia a gépjármű szerződésszerű állapotának része; a Bérlő azt nem távolíthatja el, nem takarhatja le, nem ragaszthatja le és nem módosíthatja. Ha a bérleti idő alatt a Bérlő vagy a neki betudható vezető a fóliát megrongálja vagy eltávolítja, a pótlás költsége a Bérlőt terheli.

9.8 A Bérlő biztosítja és felel azért, hogy valamennyi vezető betartsa e 9. pont szerinti kötelezettségeket; a jogosult személyek és a használatra jogosult harmadik személyek vétkességéért úgy felel, mint a sajátjáért.

9.9 Ha a Bérbeadónak konkrét jelei vannak a gépjármű nem rendeltetésszerű használatára, különösen sérülésre, a Bérlő felhívásra lehetővé teszi, hogy a Bérbeadó a gépjárművet a szokásos üzleti időben megtekintse, és ehhez közli annak helyét. Ha konkrét jel utal arra, hogy a gépjárművet nem jogosult személy használta, vagy ez közlekedési szabálysértés tisztázásához szükséges, a Bérlő felhívásra tájékoztatást ad arról, hogy ki és mikor vezette a gépjárművet.

9.10 A Bérlő haladéktalanul közli a Bérbeadóval adatai (név, lakcím, bankszámla) változását, jövedelmi viszonyainak lényeges romlását, valamint személyes körülményeinek minden olyan hasonló változását, amely kötelezettségei teljesítését komolyan veszélyeztetheti. Ha a gépjárműre végrehajtás fenyeget vagy indul, erről haladéktalanul értesíti a Bérbeadót, és hivatkozik a tulajdonos tulajdonjogára és a Bérbeadó jogaira.

10 · NUTZUNG IM AUSLAND, STEUERN UND ABGABEN / KÜLFÖLDI HASZNÁLAT, ADÓK ÉS KÖZTERHEK

DEUTSCH

10.1 Das Fahrzeug darf nur in folgenden Ländern genutzt werden: Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Kroatien, Tschechien, Slowenien, Slowakei, Ungarn, Polen, Belgien, Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Griechenland, Liechtenstein und Luxemburg. Eine Nutzung in weiteren Ländern ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Vermieters erlaubt; die Zustimmung kann an Bedingungen wie insbesondere den Abschluss weiterer Versicherungen geknüpft werden. Der Vermieter stellt die Grüne Karte und die erforderlichen Dokumente zur Verfügung.

MAGYAR

10.1 A gépjármű kizárólag a következő országokban használható: Németország, Ausztria, Svájc, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Horvátország, Csehország, Szlovénia, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Belgium, Hollandia, Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Görögország, Liechtenstein és Luxemburg. Más országokban a használat csak a Bérbeadó kifejezett írásbeli hozzájárulásával megengedett; a hozzájárulás feltételekhez, különösen további biztosítás megkötéséhez köthető. A zöldkártyát és a szükséges okmányokat a Bérbeadó biztosítja.

10.2 Fahrten in die Ukraine, nach Russland, Belarus, Moldau, in die Türkei und in Länder außerhalb Europas sind nicht gestattet. Eine solche Fahrt lässt den Versicherungsschutz entfallen, und der Mieter haftet für den vollen Fahrzeugwert.

10.3 Verantwortung für Nutzung, Steuern und Abgaben: Der Mieter entscheidet selbst, in welchem Land er das Fahrzeug nutzt und wo er es dauerhaft abstellt, und trägt hierfür die alleinige Verantwortung. Er ist verpflichtet, alle in diesen Ländern geltenden steuerlichen, zoll-, zulassungs- und verkehrsrechtlichen Vorschriften einzuhalten, insbesondere die Vorschriften über die Nutzung eines im Ausland zugelassenen Fahrzeugs durch Personen mit Wohnsitz im jeweiligen Land, und alle danach erforderlichen Anmeldungen, Erklärungen und Zahlungen selbst und fristgerecht vorzunehmen. Steuern, Abgaben, Gebühren, Bußgelder und sonstige Kosten, die aufgrund der Nutzung oder des Abstellens des Fahrzeugs durch den Mieter in einem Land anfallen, trägt der Mieter; wird der Vermieter dafür in Anspruch genommen, stellt der Mieter ihn auf erstes Anfordern frei. Der Mieter teilt dem Vermieter auf Anfrage mit, in welchem Land das Fahrzeug überwiegend genutzt wird.

10.2 Ukrajnába, Oroszországba, Fehéroroszországba, Moldovába, Törökországba és Európán kívüli országba a gépjármű nem vihető. Az oda történő belépés a biztosítási fedezetet megszünteti, és a Bérlő a gépjármű teljes értékéért felel.

10.3 Felelősség a használatért, adókért és közterhekért: A Bérlő maga dönti el, mely országban használja a gépjárművet és hol tárolja tartósan, és ezért kizárólagos felelősséggel tartozik. Köteles az érintett országokban hatályos valamennyi adó-, vám-, forgalomba helyezési és közlekedési előírást betartani, különösen a külföldi rendszámú gépjárműnek az adott országban lakóhellyel rendelkező személy általi használatára vonatkozó szabályokat, és az ezek szerint szükséges bejelentéseket, nyilatkozatokat és befizetéseket maga, határidőben teljesíteni. A gépjárműnek a Bérlő általi valamely országban történő használatából vagy tárolásából eredő adókat, közterheket, díjakat, bírságokat és egyéb költségeket a Bérlő viseli; ha ezek miatt a Bérbeadóval szemben lépnek fel, a Bérlő a Bérbeadót első felszólításra mentesíti. A Bérlő kérésre közli a Bérbeadóval, hogy a gépjárművet túlnyomórészt mely országban használja.

11 · SERVICE, PANNE UND ERSATZFAHRZEUG / SZERVIZ, MEGHIBÁSODÁS ÉS CSEREAUTÓ

DEUTSCH

11.1 Der Mieter stellt das Fahrzeug innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Aufleuchten der Serviceanzeige oder nach Aufforderung des Vermieters in der von ihm benannten Werkstatt vor. Ein Service dauert in der Regel einen Arbeitstag.

11.2 Erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Reparaturen nach Garantie- oder Unfallschäden werden ausschließlich durch den Vermieter oder einen von ihm beauftragten Fachbetrieb vorgenommen. Bei einer Panne ruft der Mieter die in den Fahrzeugpapieren angegebene Pannenhilfe an und informiert den Vermieter. Für Service, Reifenersatz, Hauptuntersuchung oder Garantieschäden nennt der Vermieter dem Mieter einen Fachbetrieb; der Mieter vereinbart den Termin und wirkt im zumutbaren Rahmen mit. Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Garantiefällen besteht **kein Anspruch auf ein Ersatzfahrzeug**; je nach Verfügbarkeit kann der Fachbetrieb ein Ersatzfahrzeug anbieten. Bei Unfallschäden stellt der Vermieter oder ein beauftragter Dienstleister die Mobilität des Mieters durch ein Ersatzfahrzeug sicher, das einer niedrigeren Fahrzeugklasse angehören kann. Nimmt der Mieter ein Ersatzfahrzeug eines Dritten in Anspruch, gelten dessen Bedingungen.

11.3 Vor der Beauftragung einer Reparatur holt der Mieter die Zustimmung des Vermieters ein. Ohne Zustimmung entstandene Kosten werden nicht erstattet, ausgenommen notwendige Kosten zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Personen oder das Fahrzeug.

MAGYAR

11.1 A Bérlő a gépjárművet a szervizjelzéstől vagy a Bérbeadó felhívásától számított tizennégy (14) napon belül bemutatja a Bérbeadó által megjelölt szervizben. A szerviz általában egy munkanapot vesz igénybe.

11.2 A szükséges karbantartási és fenntartási munkákat, valamint a garanciális és balesetből eredő javításokat kizárólag a Bérbeadó vagy az általa megbízott szakszerviz végzi. Meghibásodás esetén a Bérlő az okmányokban szereplő assistance számot hívja, és értesíti a Bérbeadót. Szerviz, gumiabroncs-csere, műszaki vizsga vagy garanciális hiba esetén a Bérbeadó szakszervizt jelöl meg; az időpontot a Bérlő egyezteti, és az elvárható mértékben közreműködik. Karbantartási és fenntartási munkák, valamint garanciális esetek idejére **csereautóra nincs igény**; a szakszerviz a rendelkezésre állástól függően csereautót kínálhat. Baleseti kár esetén a Bérbeadó vagy megbízottja csereautóval biztosítja a Bérlő mobilitását, amely alacsonyabb kategóriájú is lehet. Ha a Bérlő harmadik személy csereautóját veszi igénybe, annak feltételei irányadók.

11.3 Bármely javítás megrendelése előtt a Bérlő beszerzi a Bérbeadó hozzájárulását. A hozzájárulás nélkül felmerült költséget a Bérbeadó nem téríti meg, kivéve a személyeket vagy a gépjárművet fenyegető közvetlen veszély elhárításához szükséges költségeket.

12 · RÜCKGABE DES FAHRZEUGS / A GÉPJÁRMŰ VISSZAADÁSA

DEUTSCH

12.1 Soweit Termin oder Ort der Rückgabe nicht in Anlage 2 festgelegt sind, vereinbart der Mieter sie vor Ablauf der Mietzeit mit dem Vermieter. Der Mieter bringt das Fahrzeug **auf eigene Kosten** zum vereinbarten Termin an den vereinbarten Rückgabeort; gegen eine vom Vermieter bestimmte Abholgebühr kann er es an einem zuvor vereinbarten Ort abholen lassen. Das Fahrzeug ist während der Geschäftszeiten in einwandfreiem Zustand, innen und außen sauber, mit beiden Schlüsseln, allen Papieren, dem in Anlage 2 aufgeführten Zubehör und mit den bei Übergabe montierten Reifen zurückzugeben.

12.2 Das Fahrzeug ist mit dem Tankstand bei Übergabe zurückzugeben. Fehlender Kraftstoff wird zum Tankstellenpreis zuzüglich einer Betankungspauschale von 30 € berechnet. Ein verlorener Schlüssel wird zum Selbstkostenpreis zuzüglich 250 € berechnet. **Reinigungspauschale:** Wird das Fahrzeug nicht in einem normal sauberen Zustand (innen und außen) zurückgegeben, berechnet der Vermieter eine **Reinigungspauschale von 150 € einschließlich Umsatzsteuer**, die mit der Kaution verrechnet werden kann; der Zustand wird bei der Rückgabe in Anlage 2 festgehalten (Ziffer 13.2).

12.3 Der Zustand wird in Anlage 2 und in der Schadenskizze B (Anlage 3) festgehalten und im Streitfall von einem gemeinsam beauftragten unabhängigen Sachverständigen festgestellt. Normale, der Fahrleistung entsprechende Abnutzung wird akzeptiert; darüber hinausgehende Schäden (Dellen, Kratzer tiefer als der Lack, beschädigte Felgen, gerissene oder verbrannte Polster, fehlende Teile) werden zu den Reparaturkosten berechnet.

12.4 Gibt der Mieter das Fahrzeug nicht fristgerecht am vereinbarten Rückgabeort zurück, zahlt er für jeden Tag bis zur tatsächlichen Rückgabe (einschließlich) ein Dreißigstel der Monatsmiete sowie etwaige aufgrund der verspäteten Rückgabe entstehende Kosten; dies gilt nicht, wenn der Mieter die Verspätung nicht zu vertreten hat. Der Vermieter kann das Fahrzeug auf Kosten des Mieters zurückholen.

MAGYAR

12.1 Ha a visszaadás időpontját vagy helyét a 2. sz. melléklet nem rögzíti, a Bérlő azokat a bérleti idő lejárta előtt egyezteti a Bérbeadóval. A Bérlő a gépjárművet **saját költségén**, a megállapodott időpontban a megállapodott visszaadási helyre viszi; a Bérbeadó által meghatározott elszállítási díj ellenében kérheti a gépjármű elszállítását egy előre egyeztetett helyről. A gépjárművet munkaidőben, kifogástalan állapotban, kívül-belül tisztán, mindkét kulccsal, valamennyi okmánnyal, a 2. sz. mellékletben felsorolt tartozékokkal és az átadáskor felszerelt abroncsokkal kell visszaadni.

12.2 A gépjárművet az átadáskori üzemanyagszinttel kell visszaadni. A hiányzó üzemanyagot kútári áron, továbbá 30 € tankolási átalánnyal számlázzuk. Az elveszett kulcs költségáron, továbbá 250 € átalánnyal kerül elszámolásra. **Takarítási átalány:** ha a gépjárművet nem szokásosan tiszta állapotban (kívül-belül) adják vissza, a Bérbeadó **150 € takarítási átalánydíjat** számít fel, **amely az áfát tartalmazza**, és amely az óvadékkal szemben elszámolható; az állapotot a visszaadáskor a 2. sz. melléklet rögzíti (13.2 pont).

12.3 Az állapotot a 2. sz. mellékletben és a „B" sérülésrajzon (3. sz. melléklet) rögzítjük, vita esetén közösen felkért független szakértő állapítja meg. A futásteljesítménynek megfelelő rendeltetésszerű kopást elfogadjuk; az azon túli sérülés – horpadás, a festékrétegnél mélyebb karcolás, szegélyezett felni, szakadt vagy kiégett kárpit, hiányzó alkatrész – a javítási költségen kerül felszámításra.

12.4 Ha a Bérlő a gépjárművet nem határidőben, nem a megállapodott visszaadási helyen adja vissza, a tényleges visszaadásig (azt is beleértve) minden napra a havi bérleti díj harmincad részét, valamint a késedelmes visszaadásból eredő költségeket fizeti; ez nem alkalmazandó, ha a késedelem a Bérlőnek nem róható fel. A Bérbeadó a gépjárművet a Bérlő költségén visszaszállíttathatja.

13 · HAFTUNG DES VERMIETERS UND PAUSCHALEN / A BÉRBEADÓ FELELŐSSÉGE ÉS AZ ÁTALÁNYÖSSZEGEK

DEUTSCH

13.1 Der Vermieter haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Im Übrigen haftet er bei leichter Fahrlässigkeit nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Zwingende Verbraucherschutzvorschriften bleiben unberührt.

MAGYAR

13.1 A Bérbeadó korlátozás nélkül felel az életet, testi épséget vagy egészséget megsértő, valamint a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért. Egyebekben enyhe gondatlanság esetén csak a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséért felel, az előrelátható, szerződésre jellemző kár erejéig. A fogyasztóvédelmi jogszabályok kógens rendelkezései változatlanul irányadók.

13.2 Die in diesem Vertrag genannten Pauschalen (Reinigung, Rauchen, Betankung, Schlüsselverlust, Bearbeitung von Bußgeldvorgängen) sind Endbeträge. Dem Mieter bleibt in jedem Fall der Nachweis vorbehalten, dass dem Vermieter kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden oder Aufwand entstanden ist; in diesem Fall schuldet er nur den nachgewiesenen Betrag.

13.3 Höhere Gewalt: Bei vorübergehenden Leistungshindernissen, die der Vermieter nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt, insbesondere Krieg und kriegsähnliche Zustände, Sabotage, nicht rechtzeitige Selbstbelieferung), ist er für die Dauer des Hindernisses von seiner Leistungspflicht befreit; in diesem Fall entfällt auch die Pflicht des Mieters zur Gegenleistung. Kann der Vermieter die Leistung nicht innerhalb von zwei (2) Wochen erbringen, ist der Mieter zum Rücktritt berechtigt. Weitergehende gesetzliche Ansprüche des Mieters bleiben unberührt.

13.4 Für im Fahrzeug vergessene Gegenstände des Mieters haftet der Vermieter nicht, es sei denn, ihm, seinen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Werden nach der Rückgabe Gegenstände im Fahrzeug gefunden, benachrichtigt der Vermieter den Mieter unter den mitgeteilten Kontaktdaten. Gegenstände mit persönlichen Daten oder Finanzdaten werden nach 28 Tagen vernichtet, sonstige Gegenstände nach sechs (6) Monaten entsorgt.

13.2 A szerződésben szereplő átalányösszegek (takarítás, dohányzás, tankolás, kulcsvesztés, bírságügyek ügyintézése) végösszegek. A Bérlő minden esetben bizonyíthatja, hogy a Bérbeadónak kára vagy költsége nem, vagy lényegesen alacsonyabb összegben merült fel; ilyenkor csak a bizonyított összeget köteles megfizetni.

13.3 Vis maior: A Bérbeadónak fel nem róható, átmeneti teljesítési akadály (vis maior, különösen háború és háborúhoz hasonló állapot, szabotázs, a szállító késedelmes teljesítése) esetén a Bérbeadó az akadály fennállásának idejére mentesül a teljesítési kötelezettség alól; ilyenkor a Bérlő ellenszolgáltatási kötelezettsége is megszűnik. Ha a Bérbeadó két (2) héten belül sem tud teljesíteni, a Bérlő elállhat a szerződéstől. A Bérlő további törvényes igényei érintetlenek.

13.4 A gépjárműben felejtett tárgyakért a Bérbeadó nem felel, kivéve, ha őt, képviselőit vagy teljesítési segédeit szándékosság vagy súlyos gondatlanság terheli. Ha a visszaadás után a gépjárműben tárgyat találnak, a Bérbeadó erről a Bérlőt a megadott elérhetőségeken értesíti. A személyes vagy pénzügyi adatokat tartalmazó tárgyakat 28 nap elteltével megsemmisítik, az egyéb tárgyakat hat (6) hónap elteltével selejtezik.

14 · TELEMATIK, BMW ID UND DATENSCHUTZ / TELEMATIKA, BMW ID ÉS ADATVÉDELEM

DEUTSCH

14.1 Im Fahrzeug kann ein werkseitiges Telematik- oder Ortungssystem verbaut sein. Der Vermieter verarbeitet Standort- und technische Fahrzeugdaten ausschließlich für Flottenmanagement, Diebstahlsuche, die Abwicklung von Versicherungsfällen und die Weiterleitung von Bußgeldern, auf Grundlage seines berechtigten Interesses und seiner gesetzlichen Pflichten.

14.2 BMW ID und My BMW App: Der Vermieter bleibt während der gesamten Laufzeit **Hauptnutzer** des Fahrzeugs in seiner BMW ID (My BMW App, BMW ConnectedDrive). Der Mieter erhält für die Dauer der Miete einen **Mitnutzer-Zugang** (Zweitnutzer), der ihm die Nutzung aller Apps und digitalen Funktionen des Fahrzeugs ermöglicht, insbesondere Fernzugriff (Ver- und Entriegeln, Klimatisierung), Fahrzeugstatus, Navigation, Connected Services und, soweit vorhanden, den digitalen Schlüssel. Der Mieter darf sich nicht als Hauptnutzer registrieren, den Hauptnutzer nicht entfernen oder ändern und keine weiteren Nutzer ohne Zustimmung des Vermieters hinzufügen. Die Mitnutzung endet mit der Rückgabe des Fahrzeugs oder der Beendigung des Vertrags; der Vermieter entfernt den Zugang dann. Vor der Rückgabe löscht der Mieter seine persönlichen Daten im Fahrzeug (gekoppelte Telefone, Navigationsziele, Profile).

MAGYAR

14.1 A gépjárműben gyári telematikai vagy nyomkövető rendszer működhet. A Bérbeadó a helyzeti és műszaki adatokat kizárólag flottakezelés, lopás esetén történő felkutatás, biztosítási kárrendezés és a bírságok továbbhárítása céljából, jogos érdeke és jogi kötelezettségei alapján kezeli.

14.2 BMW ID és My BMW alkalmazás: A Bérbeadó a teljes bérleti idő alatt a gépjármű **fő felhasználója** marad a saját BMW ID-jában (My BMW alkalmazás, BMW ConnectedDrive). A Bérlő a bérlet idejére **társfelhasználói hozzáférést** kap, amely lehetővé teszi számára a gépjármű valamennyi alkalmazásának és digitális funkciójának használatát, különösen a távoli hozzáférést (nyitás és zárás, klimatizálás), a járműállapotot, a navigációt, a Connected szolgáltatásokat és – ha van – a digitális kulcsot. A Bérlő nem regisztrálhat fő felhasználóként, a fő felhasználót nem távolíthatja el és nem módosíthatja, és a Bérbeadó hozzájárulása nélkül további felhasználót nem vehet fel. A társfelhasználás a gépjármű visszaadásával vagy a szerződés megszűnésével véget ér; ekkor a Bérbeadó a hozzáférést megszünteti. A visszaadás előtt a Bérlő törli személyes adatait a gépjárműből (párosított telefonok, navigációs célpontok, profilok).

14.3 Personenbezogene Daten werden nach der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) verarbeitet und für die Dauer des Vertrags und der anwendbaren Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen gespeichert. Verantwortlicher ist der Vermieter. Die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch können unter info@caradvance.hu ausgeübt werden; der Mieter kann sich zudem bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren.

14.3 A személyes adatok kezelése az (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) szerint történik, a szerződés és a vonatkozó elévülési és megőrzési idők tartamáig. Az adatkezelő a Bérbeadó. A Bérlő hozzáférési, helyesbítési, törlési és tiltakozási joga az info@caradvance.hu címen gyakorolható; a Bérlő emellett adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is panaszt tehet.

15 · SCHLUSSBESTIMMUNGEN / ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

DEUTSCH

15.1 Dieser Vertrag unterliegt dem **Recht der Bundesrepublik Deutschland** unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Hat der Mieter seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Staat, bleibt ihm der Schutz der zwingenden Verbraucherschutzvorschriften dieses Staates erhalten (Art. 6 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 593/2008, Rom I).

15.2 Ist der Mieter Kaufmann, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag München; im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Danach können Klagen des Vermieters gegen einen Mieter, der Verbraucher ist, nur vor den Gerichten des Staates erhoben werden, in dem der Mieter seinen Wohnsitz hat; der Mieter kann den Vermieter vor den Gerichten des Staates verklagen, in dem der Vermieter seinen Sitz oder der Mieter seinen Wohnsitz hat (Art. 18 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012).

15.3 Beschwerden richtet der Mieter an info@caradvance.hu; der Vermieter beantwortet sie innerhalb von dreißig (30) Tagen. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle ist der Vermieter nicht verpflichtet und nicht bereit.

15.4 Dieser Vertrag ist in deutscher und ungarischer Sprache abgefasst. Bei Abweichungen ist der **deutsche Text** maßgeblich.

15.5 Änderungen sind nur schriftlich und mit Unterschrift beider Parteien wirksam. Mitteilungen können wirksam per E-Mail an die in § 1 des Mietvertrags angegebenen Adressen gesandt werden. Ist eine Bestimmung unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

15.6 Die Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts gegenüber Forderungen des Vermieters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich, es sei denn, es handelt sich um gegenseitige, voneinander abhängige Forderungen. Der Vermieter ist berechtigt, Dritte mit der Erbringung einzelner oder sämtlicher Leistungen aus diesem Vertrag zu beauftragen und seine Zahlungsansprüche und sonstigen Forderungen gegen den Mieter ganz oder teilweise an Dritte (z. B. einen Finanzierungspartner) abzutreten; sind Zahlungsansprüche abgetreten, kann er verlangen, dass der Mieter ausschließlich an den Dritten zahlt.

MAGYAR

15.1 A szerződésre a **Németországi Szövetségi Köztársaság joga** irányadó, az ENSZ adásvételi egyezményének kizárásával. Ha a Bérlő szokásos tartózkodási helye más államban van, megilleti az adott állam kógens fogyasztóvédelmi rendelkezései által biztosított védelem (593/2008/EK rendelet – Róma I – 6. cikk (2) bekezdés).

15.2 Ha a Bérlő kereskedő (Kaufmann), a szerződésből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi jogvitára München az illetékességi hely; egyebekben a jogszabályi rendelkezések irányadók. Eszerint a fogyasztó Bérlő ellen a Bérbeadó csak annak az államnak a bíróságai előtt indíthat eljárást, amelyben a Bérlő lakóhelye van; a Bérlő a Bérbeadó ellen a Bérbeadó székhelye vagy a saját lakóhelye szerinti állam bíróságai előtt indíthat eljárást (1215/2012/EU rendelet 18. cikk).

15.3 Panaszát a Bérlő az info@caradvance.hu címre küldheti; a Bérbeadó arra harminc (30) napon belül válaszol. A Bérbeadó fogyasztói vitarendezési testület előtti eljárásban való részvételre nem köteles és nem is kész.

15.4 A szerződés német és magyar nyelven készült. Eltérés esetén a **német szöveg** az irányadó.

15.5 A szerződés módosítása kizárólag írásban, mindkét fél aláírásával érvényes. Az értesítések a bérleti szerződés 1. §-ában megadott e-mail címekre érvényesen megküldhetők. Valamely rendelkezés érvénytelensége a szerződés többi részét nem érinti.

15.6 A Bérbeadó követeléseivel szemben beszámításnak vagy visszatartási jog gyakorlásának csak nem vitatott vagy jogerősen megállapított követeléssel van helye, kivéve, ha kölcsönös, egymástól függő követelésekről van szó. A Bérbeadó jogosult egyes vagy valamennyi szolgáltatás teljesítésével harmadik személyt megbízni, és a Bérlővel szembeni fizetési és egyéb követeléseit egészben vagy részben harmadik személyre (pl. finanszírozó partnerre) engedményezni; engedményezés esetén kérheti, hogy a Bérlő kizárólag a harmadik személynek fizessen.

ANLAGE 1 · 1. SZ. MELLÉKLET

Allgemeine Mietbedingungen / Általános bérleti feltételek
Vertragsnummer / Szerződésszám _____ · _____
Vermieter / Bérbeadó: **Caradvance GmbH** · Mieter / Bérlő: _____

15.7 Diese Allgemeinen Mietbedingungen sind **Anlage 1 zum Mietvertrag Nr. _____** und dessen untrennbarer Bestandteil. **Bei Widersprüchen gehen die Regelungen des Mietvertrags diesen Mietbedingungen vor.** Der Mieter bestätigt, diese Mietbedingungen vor Unterzeichnung des Mietvertrags erhalten, gelesen und verstanden zu haben.

15.7 Jelen Általános bérleti feltételek a **_____ számú bérleti szerződés 1. sz. melléklete**, és annak elválaszthatatlan részét képezik. **Ellentmondás esetén a bérleti szerződés rendelkezései az irányadók.** A Bérlő igazolja, hogy e feltételeket a bérleti szerződés aláírása előtt megkapta, elolvasta és megértette.

Zur Kenntnis genommen und als Bestandteil des Mietvertrags vereinbart / Tudomásul vettük, és a bérleti szerződés részeként elfogadtuk:

Vermieter / Bérbeadó
Caradvance GmbH
Bgm.-Graf-Ring 21, 82538 Geretsried
Geretsried, _____

Mieter / Bérlő
_____

_____

MINTA